

Proibida a reprodução e comercialização sem autorização

Usuário: Julio Cesar Justini dornellas, julio.justini@gmail.com, CPF: 05536778960

Dos Veículos em Circulação Internacional (arts. 118 e 119 da Lei nº 9.503/1997)

Olá, caros alunos!

Este presente capítulo é bem curtinho (apenas 2 artigos) e cai muuuuuuito pouco em concursos públicos. O seu custo-benefício é baixo, bastando algumas leituras e a resolução de exercícios para a fixação do assunto.

Ao todo temos 4 (questões) cadastradas aqui no TEC, sendo uma de cada Banca a seguir: Cebraspe (Cespe), Funrio, Ibade e Incab.

Sendo assim, vamos ver as regras referentes aos "veículos em circulação internacional".

Começemos pelo artigo 118:

*Art. 118. A circulação de veículo no território nacional, **independentemente de sua origem**, em trânsito entre o Brasil e os países com os quais exista acordo ou tratado internacional, **reger-se-á pelas disposições deste Código, pelas convenções e acordos internacionais ratificados**.*

Cabe salientar que, mesmo em caso do veículo ser oriundo de um país que não tenha acordo ou tratado internacional com o Brasil, o condutor deverá observar as regras dispostos no Código de Trânsito Brasileiro. Já diz o artigo 1º do CTB:

*Art. 1º O trânsito de qualquer natureza nas **vias terrestres do território nacional**, abertas à circulação, **rege-se por este Código**.*

Em seu artigo 119, *caput*, dispõe o CTB:

Art. 119. As repartições aduaneiras e os órgãos de controle de fronteira comunicarão diretamente ao RENAVAL a entrada e saída temporária ou definitiva de veículos.



Em seguida, os §§ 1º e 2º trazem algumas regrinhas a respeito da saída do território nacional por parte dos veículos licenciados no exterior:

§ 1º Os veículos licenciados no exterior **não poderão sair do território nacional sem o prévio pagamento ou o depósito, judicial ou administrativo, dos valores correspondentes às infrações de trânsito cometidas e ao ressarcimento de danos que tiverem causado ao patrimônio público ou de particulares, independentemente da fase do processo administrativo ou judicial envolvendo a questão.**

§ 2º Os veículos que saírem do território nacional sem o cumprimento do disposto no § 1º e que posteriormente forem flagrados tentando ingressar ou já em circulação no território nacional serão **retidos até a regularização da situação.**

Portanto, os veículos licenciados no exterior, antes de saírem do Brasil, devem realizar:

PRÉVIO pagamento; ou o DEPÓSITO , judicial ou administrativo	dos valores correspondentes às INFRAÇÕES DE TRÂNSITO cometidas e ao RESSARCIMENTO DE DANOS que tiverem causado ao patrimônio PÚBLICO ou de PARTICULARES
INDEPENDENTEMENTE da fase do processo administrativo ou judicial envolvendo a questão	
Caso NÃO cumprirem o disposto acima, e forem posteriormente flagrados tentando ingressar ou já em circulação no território nacional , os veículos serão RETIDOS ATÉ A REGULARIZAÇÃO DA SITUAÇÃO	

Fim da aula!

Quem dera fosse sempre assim, né? (rsrsrs).

Bons estudos!!!

Texto: Professor(a) Equipe de Professores Tec

Proibida a reprodução e comercialização sem autorização

Usuário: Julio Cesar Justini dornellas, julio.justini@gmail.com, CPF: 05536778960